

1502636-87.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2298189/2020 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 14964260 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

378/20/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 382/20/401 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502636-87.2020.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502636-87.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2298189/2020 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 14964260 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

378/20/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 382/20/401 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA,

2298189 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL SANTOS BEZERRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIANA PARMEZAN ANNIBAL

Vistos,

RAFAEL SANTOS BEZERRA , foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº.11.343/06, porque, ao que consta, no dia 30 de novembro de 2020, às 11h50, na Rua Dalila, altura do nº 1, Cidade Ariston, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 53 porções de maconha, 66 porções de cocaína pulverizada e 80 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2020 (fl.66), sobrevindo citação e resposta escrita.

Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas e o réu interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, sem óbice à aplicação do redutor e fixação de regime aberto. A Defesa requereu a absolvição por falta de prova e, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima, regime aberto e conversão em pena

restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls. 80/82.

Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do acusado em solo policial, ratificada nessa solenidade. Disse em juízo que trabalhava no CEASA e foi vender droga por 3 dias, ganhando R\$ 70,00, está muito arrependido.

A confissão foi corroborada pela demais provas constantes nos autos.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que, em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, de posse das características do suposto traficante, foram até o local dos fatos e de longe avistaram o acusado em atitude suspeita e ele preenchia as características informadas. Observaram que os "compradores" chegavam no acusado entregava o dinheiro e este pegava a droga que estava numa sacola e entregava ao "cliente"; que resolveram proceder a abordagem, o acusado tentou empreender fuga, mas foi detido e com ele foi encontrado uma sacola onde as drogas estavam guardadas. No ato da prisão o acusado pediu desculpar por ter fugido e disse que estava traficando mesmo.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos, 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidos porções de "crack", maconha e cocaína acondicionadas de forma individualizada, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar, nesta fase, a atenuante da menoridade (19 anos na data dos fatos) e da confissão, pois a reprimenda já se encontra no patamar mínimo.

Na terceira fase: o réu é primário e tem 19 anos, razão pela qual possível a aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas.

Considerando a quantidade de entorpecentes- 199 porções- a redução deve ser em seu patamar intermediário (2/3), passando para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo.

Ante as condições objetivas e subjetivas favoráveis, aliado ao montante da pena cominada, possível a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena (Neste sentido: Superior Tribunal de Justiça (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas suficientes para a prestação de serviços à comunidade, ainda mais por conta da pandemia, que reduziu drasticamente o número de ofertas desta pena alternativa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o réu RAFAEL SANTOS BEZERRA, filho de Lilian Santos Do Nascimento e Alberto Do Amaral Bezerra, RG nº. 59817313-SP, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de 166 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O acusado poderá recorrer em liberdade, pois permaneceu solto durante toda a

instrução processual e não se vislumbra presentes os requisitos autorizadores à prisão cautelar. Ademais, foi fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda.

Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União.

Custas na forma da lei.

Expeça-se guia de recolhimento.

Defiro justiça gratuita ao acusado.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C

Carapicuíba, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA